

한전KDN(주)

주의요구 및 통보

제 목 투입인력 변경 관련 용역계약 특수조건 위반

소 관 부 서 □□□□□□처(■□■□■□부)

조 치 부 서 ○○○○처(●●부), □□□□□□처

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□처(■□■□■□부)는 ○○○○○○(주)(이하 “○○○○”이라 한다)의 정보시스템 유지보수 및 일상 운영, 정보시스템 개발 및 ERP컨설팅, 운영업무 위탁사업 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「계약규정」 제5조(계약의 원칙) 제1항에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있다.

그리고 회사가 ○○○○과 체결한 “xxxx~xxxx년 ICT분야 유지관리 위탁용역”의 「용역계약 특수조건」 제4조(용역수행) 제5항에 따르면, 계약상대자는 착수시 제출했던 용역수행조직, 투입인력 등이 변경될 경우 발주자의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서 □□□□□□처(■□■□■□부)는 ㉠㉠㉠㉠과 체결한 위탁용역 계약의 특수조건을 신의성실의 원칙에 따라 이행해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□처(■□■□■□부)는 ㉠㉠㉠㉠ ICT분야 유지관리 위탁용역” 사업과 관련하여 약 xx.x억원 규모의 “㉠㉠㉠㉠ 응용SW ERP분야 인력지원” 계약을 발주하였으며, xxxx. x. xx. (주)㉠㉠㉠㉠(이하 “㉠㉠㉠㉠”라 한다)와 계약을 체결하였다.

그리고 ㉠㉠㉠㉠는 타 프로젝트 진행 일정으로 제안한 인력 x명이 불가피하게 참여하지 못하게 됨에 따라 xxxx. x. xx. 회사에 투입인력 변경을 요청¹⁾하였다. 이에 회사는 변경 인력에 대해 xxxx. x. xx. 기술능력 평가를 시행²⁾하여 검토 결과³⁾ “승인”으로 ㉠㉠㉠㉠에 통보⁴⁾하였으며, ㉠㉠㉠㉠는 xxxx. x. x.에 회사에 투입인력 변경을 통보하고 변경된 인력으로 교체 투입⁵⁾하였다.

그러나 □□□□□□처(■□■□■□부)의 사업담당자인 차장 ●●●(이하 “●●●”이라 한다)은 투입인력이 x. x.부터 변경·교체되었음에도 불구하고, xxxx. x. x. ㉠㉠㉠㉠에 착공계를 제출⁶⁾하면서 변경 예정 인력으로 투입인력 명단을 제출하여 투입인력 변경에 대한 발주처 승인 절차를 거치지 않은 사실이 확인되었다.

이로 인해 ●●●은 「용역계약 특수조건」을 위반하였으며, 또한 부서장인 부장 ■■■(이하 “■■■”라 한다) 역시 해당 사항을 승인함으로써 관리책임을 소홀히 한 것으로 확인되었다.

1) (주)㉠㉠㉠㉠ “(주)㉠㉠㉠㉠ 투입인력 변경의 件”(제xxxx-xxx호, xxxx. x. xx.)

2) “㉠㉠㉠㉠ 응용SW ERP분야 인력지원 교체투입에 따른 기술능력 평가 시행”(■□■□■□부-xxxx, xxxx. x. xx.)

3) “㉠㉠㉠㉠ 응용SW ERP분야 인력지원 교체투입에 따른 기술능력 평가 결과”(■□■□■□부-xxxx, xxxx. x. xx.)

4) “㉠㉠㉠㉠ 응용SW ERP분야 인력지원 투입인력 변경 요청건에 대한 검토결과 알림”(■□■□■□부-xxxx, xxxx. x. xx.)

5) (주)㉠㉠㉠㉠ “㉠㉠㉠㉠ 응용SW ERP분야 인력지원 투입인력 변경 알림의 件”(제xxxx-xxx호, xxxx. x. x.), “(주)㉠㉠㉠㉠ 투입인력 변경의 件”(제xxxx-xxx호, xxxx. x. x.)

6) “「xxxx-xxxx년 ICT분야 유지관리 위탁용역」 착공계 제출”(■□■□■□부-xxxx, xxxx. x. xx.)

[표] ■■■■■부 “○○○○ 응용SW ERP분야 인력지원 사업” 투입인력 변경 진행 경과

업무 처리절차	실제 진행경과	비고
---------	---------	----

음영 처리

자료: 발주계약 업무 절차 및 전자결재시스템 ■■■■■부 계약 관련 자료 재구성

관계부서 의견 및 검토결과

●●●은 ○○○○ ERP분야 사업과 관련하여 기존사업 수행 과정에서 잦은 인력 변경으로 고객사의 불만이 있었기 때문에 신규사업 착수 직후 인력을 변경하는 것이 부담스러웠고, 이에 변경 예정 인력의 기술등급 및 업무능력에 별다른 문제가 없음을 확인한 후 해당 인력을 기준으로 투입인력을 통보하였다고 진술하였다.

또한 ■■■와 ●●●은 어려운 사업 여건 속에서도 결과적으로 사업 수주에 성공해 위탁업무 수행의 연속성을 확보하였다는 점을 참작해 달라는 의견을 제시하였다.

그러나 ●●●은 「용역계약 특수조건」상 인력 변경 시 원발주처의 승인 절차가 선행되어야 함을 인지하고 있었음에도 불구하고 이를 위반하여 변경 승인

절차를 거치지 아니한 채 변경 인력으로 투입인력을 통보하여 발주계약 투입인력 변경 관리업무를 소홀히 하였으며, ■■■■는 이에 대한 관리책임을 소홀히 하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 「용역계약 특수조건」을 위반하여 발주계약 투입인력 변경 관리업무 및 관리책임을 소홀히 한 관련자에게 “주의” 조치하기 바랍니다. (주의)

□□□□□□처장은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 소속 직원들을 대상으로 발주계약 투입인력 변경 관리에 대해 교육을 시행하기 바랍니다. (통보)

< 관련자 >

소속	직위	성명	담당기간	귀책 사유	처분 요구
----	----	----	------	-------	-------

음영 처리